

1020137-22.2021.8.26.0625

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Maria de Fátima Guimarães Pimentel de Lima

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... e que até a comunicação da perda/furto/bloqueio do cartão, a consumidora é responsável pelas compras realizadas com o plástico, sendo também de sua responsabilidade a imediata comunicação do evento à instituição; sustenta ser legítimo o débito, vez que as compras foram realizadas antes da comunicação do furto, não havendo qualquer conduta ilícita da requerida a resultar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

5ª Vara Cível

Rua José Licurgo Indiani s/n, Taubaté - SP - cep 12070-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1020137-22.2021.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1020137-22.2021.8.26.0625

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Maria Cristina dos Santos

Requerido:

Arthur Lundgren Tecidos S/A (Lojas Pernambucanas)

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria de Fátima Guimarães Pimentel de Lima

Vistos.

AUTORA: MARIA CRISTINA DOS SANTOS

REQUERIDA: LOJAS PERNAMBUCANAS - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A

PEDIDOS: Retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito com imposição de multa diária caso haja o descumprimento da obrigação; Declaração da inexistência dos débitos em nome da autora; Indenização por danos morais no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais).

SÍNTESE DOS FATOS: A autora narra que seu cartão de crédito Pernambucanas foi furtado em 19 de fevereiro de 2019, lavrou Boletim de Ocorrência aos 21/02/2019 e solicitou o bloqueio do cartão junto à requerida após o ocorrido (protocolo nº 4943834). Porém, em 12/03/2019 recebeu faturas contendo compras realizadas com o cartão posteriormente à solicitação do bloqueio junto à requerida. Não bastasse, teve seu nome incluído pela ré junto ao SERASA, por dívida no valor de R\$ 2.867,00 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais).

CONTESTAÇÃO: A ré alega que o uso do cartão de crédito de titularidade da autora somente se dá mediante o uso de senha pessoal da cliente; e que até a comunicação da perda/furto/bloqueio do cartão, a consumidora é responsável pelas compras realizadas com o plástico, sendo também de sua responsabilidade a imediata

comunicação do evento à instituição; sustenta ser legítimo o débito, vez que as compras foram realizadas antes da comunicação do furto, não havendo qualquer conduta ilícita da requerida a resultar responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela autora; ausência de provas do dano moral; impossibilidade de inversão do ônus da prova.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS: Deferida a gratuidade de justiça à autora (fls.72); a ré foi citada por carta (fls. 75) e apresentou contestação (fls. 77/84), com os documentos de fls. 93/; houve réplica (fls. 159).

Instadas as partes a especificarem provas que pretendessem ainda produzir (fls. 172/173), a autora se manifestou pela produção de prova oral, depoimento pessoal do representante da requerida e expedição de ofício (fl. 175), ao passo que a ré pleiteou o julgamento antecipado da lide (fl. 178).

É o relatório.

Passo a decidir.

De rigor o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se faz necessária a produção de prova oral pretendida pela parte autora, que fica indeferida, pois não demonstrada a sua pertinência e não seriam aptas a ilidirem a prova documental produzida, que se mostra suficiente para o desfecho da causa, mostrando-se despicienda a dilação probatória.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

Inicialmente, destaco que a relação entre as partes é claramente de consumo, aplicando-se, portanto, os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

São fatos que restaram incontroversos e/ou documentalmente comprovados: 1. a relação contratual existente entre as partes, inclusive demonstrada pelo contrato juntado pela ré; 2. a subtração do cartão de crédito de titularidade da autora, fato alegado por ela, expresso no boletim de ocorrências que confeccionou, e não impugnado pela requerida (fls. 26/27); 3. a realização de diversas transações com o emprego do cartão de crédito emitido pela ré, na mesma data da ocorrência do furto; 4. o lançamento dessas transações em fatura emitida pela requerida e, ante o inadimplemento, a inclusão do nome da autora no rol de devedores junto ao SERASA, por dívida no valor de R\$ 2.040,99 (documento juntado às fls. 36 e fatura do cartão anexado pela ré às fls. 140/141).

Divergem as partes unicamente acerca da responsabilidade decorrente dessas transações, sustentando a autora que, comunicado o furto e solicitado o bloqueio, a requerida deveria ter obstado o uso do cartão; e afirmando a ré, em contrapartida, que sua conduta é legítima porque as transações são todas anteriores à comunicação do furto.

Muito bem.

A autora alega não ter realizado as transações especificadas na inicial, e acrescenta ter comunicado a subtração à empresa ré, afirmando que “imediatamente após constatar que seu cartão não estava mais em sua posse, entrou em contato com a Pernambucanas solicitando o bloqueio do cartão de crédito, conforme protocolo de número 4943834”.

A requerida, por sua vez, afirma serem todas as transações anteriores à comunicação do furto e solicitação do bloqueio, mas, mesmo diante do fornecimento do número de protocolo, não o impugnou e tampouco juntou aos autos qualquer prova que esclareça o dia e horário exatos desse protocolo e, portanto, da comunicação efetuada pela autora, prova que lhe incumbia, na medida em que lhe cabe a guarda dessas informações e o arquivo das conversas, por todas as vias, com os consumidores em circunstâncias como as da autora.

Se a requerida sustenta que as transações são todas anteriores à comunicação, e, por consequência disso e por decorrência das cláusulas contratuais, seriam da responsabilidade da autora, competia-lhe fazer prova desse fato. Obviamente, não toca à autora o ônus probatório a respeito, pois não é a ela que incumbe a guarda de arquivos dessas comunicações, mas à empresa. No mais, repita-se, se a autora afirma ter realizado a comunicação do furto e solicitação do bloqueio “imediatamente”, caberia à requerida juntar os contatos efetuados pela autora para

demonstrar o contrário, que a alegada comunicação teria ocorrido após a realização das diversas transações impugnadas. Por desdobraimento, afiançada a ré que o débito é concorrente porque decorre de contratação válida e de transações efetuadas anteriormente a qualquer comunicação da autora do fato ilícito, incumbia-lhe comprovar a veracidade dessas afirmações, ônus do qual não se desincumbiu.

Ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR[1] que “não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”.

Sendo assim, não tendo a parte passiva se desincumbido do ônus processual, deverá suportar a decisão desfavorável. Tendo a demandada aparentemente compreendido ser suficientes as provas produzidas, significa admitir que não dispõe de meios para evidenciar a veracidade da alegação de que os débitos decorrem de contratações válidas, de responsabilidade da autora, titular do cartão, realizadas em momento precedente à comunicação do furto. E se assim o é, não há nenhuma demonstração de que as transações sejam efetivamente de responsabilidade da demandante.

Mas não é só. Também a natureza, quantidade, sequência e valores das transações operadas em condições absolutamente atípicas para o padrão de uso da autora, denotam culpa da requerida e omissão na prática de protocolo de segurança que acarretasse a verificação da sua legitimidade e eventual bloqueio automático. Junto com o contrato firmado entre as partes (fls. 94/117) a requerida juntou as faturas de fls. 118/147, desde o mês 05 de 2017 até março de 2019, em que se constata a baixíssima movimentação da autora e realização de transações sempre de ínfimos valores, com faturas que totalizavam valores de R\$ 14,98 (fls. 135) a R\$ 158,82 (fls. 139). Ocorre que no dia da subtração do cartão foram realizadas inúmeras operações, a maioria delas de valores superiores ao que a autora despendia por mês, com compras em estabelecimentos diversos de valores individuais de até R\$ 500,00 (fls. 140/147), totalizando gasto final de quase três mil reais, perto de vinte vezes a média mensal de gastos da autora e, portanto, bastante discrepante do seu padrão de uso do cartão, o que demandaria da empresa fornecedora do cartão o uso imediato de algum mecanismo de segurança, que não se verificou.

Veja-se que os gastos da autora com o cartão de crédito ao longo dos meses expostos nas faturas nunca excederam duzentos reais, como se analisa das fls. 118/140, o que demonstra a inexistência de um perfil de alto consumo e de operações exacerbadas. E os extratos trazidos aos autos referentes às transações realizadas no dia do furto expõem a atipicidade das operações e exorbitância dos valores para o padrão da autora, ao longo de um único dia, sem qualquer providência da instituição financeira para obstaculizar transações inteiramente fora do perfil da cliente, ou mesmo para assegurar-se da sua regularidade mediante algum contato prévio.

Trata-se de operações atípicas para aquela consumidora e que encontrariam óbice por meio de algoritmos de segurança utilizados pelo sistema bancário, mas não encontraram impedimento no caso concreto. Deste modo, o evento tem relação direta com a atividade prestada pela ré, constitui-se como fortuito interno que não exime a parte ré pelo dano causado, resultando em sua responsabilidade, pois com regularidade instituições financeiras bloqueiam operações tidas como fora dos padrões dos usuários.

Houve nítida e abrupta mudança do perfil da autora, o que demandava análise pela equipe de segurança da ré, que poderia ter procedido ao bloqueio da conta ou tentado realizar contato com a autora para obter esclarecimentos, o que poderia ter evitado o desfecho danoso ou ao menos minimizado sua extensão.

De fato, o bloqueio preventivo do cartão ou ao menos a tentativa de contato com a autora, visando à confirmação da licitude das transações, eram medidas simples que estavam ao alcance da requerida e que, no entanto, não foram adotadas.

A falha na prestação de serviço encontra-se na ausência de segurança adequada às operações efetuadas pela cliente, requisito mínimo para instituições financeiras. Era responsabilidade da parte ré, equipada dos meios adequados, detectar as

transações atípicas realizadas pela parte autora, devendo ter bloqueado a conta ou tentado realizar contato que confirmasse ser efetivamente da vontade da autora todas aquelas transações sequenciais fora do padrão.

Logo, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos contraídos no dia 19/02/2022, descritos na inicial e expressos na fatura trazida aos autos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – SEQUESTRO RELÂMPAGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OCORRÊNCIA - COMPRAS EFETUADAS QUE FOGEM AO PADRÃO DE CONSUMO. Através da análise dos autos, verifica-se que o Apelante THIAGO, após sofrer o sequestro relâmpago, dirigiu-se perante a autoridade policial para informar sobre o ocorrido (fls. 21/23), bem como entrou em contrato com o Apelado para contestar as transações ocorridas no dia do sequestro e solicitar o bloqueio dos cartões, ou seja, o mesmo tomou todas as cautelas possíveis. Por outro lado, as transações efetuadas no dia estão fora do padrão dos Apelantes, estando caracterizada a falha na prestação do serviço do Apelado, que nada fez para bloquear os cartões. Além disso, nos termos do disposto na Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Destarte, de rigor a reforma da sentença neste ponto, para declarar a inexigibilidade dos valores contestados. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – SEQUESTRO RELÂMPAGO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR. Ainda que seja inequívoca a ocorrência de fato delituoso, não se vislumbra de forma nítida, no caso sub judice, elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral, qual seja, o evento danoso. Em casos que tais, o dano moral não é presumido, sendo necessária a prova efetiva dos danos causados, muito embora não se negue todo o aborrecimento resultante dos fatos ora discutidos. – Recurso IMPROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1000911-93.2017.8.26.0003; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2017; Data de Registro: 21/11/2017)."

"DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO DE DANOS – Fraude bancária – Sequestro relâmpago – Saque e compras que fogem do perfil financeiro do consumidor – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Irregularidade do saque reconhecido Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos materiais comprovados – Dano moral ocorrente – Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível 1006185-70.2019.8.26.0002; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)."

No que concerne à pretensão de indenização por danos morais, não tendo a parte ré dado causa diretamente aos sofrimentos narrados na inicial, decorrentes de ato (conduta criminosa) de terceiros, não se configura má-fé de representantes da Instituição, mas sim, mera omissão na realização de eventual bloqueio do cartão da parte autora, o que impõe o ressarcimento dos danos materiais, mas não é causa bastante para indenização por danos morais. A negativação do nome da autora por dívida até então objeto de controvérsia entre as partes, efetivamente constituída, embora por decorrência de conduta ilícita de terceira pessoa, no meu entender não é fato gerador de indenização por danos morais à autora. Isso porque a lesão é decorrência primordialmente de atos de terceiro que fez uso do cartão de crédito subtraído da autora, sendo certo que, como sustentou a requerida, o uso do referido cartão inclusive demanda o emprego de senha pessoal de conhecimento exclusivo da titular do cartão, o que denota culpa concorrente da autora que, no mínimo, mantinha com o cartão, imprudentemente, a referida senha, o que viabilizou a consumação do uso indevido.

Assim, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA CRISTINA DOS SANTOS em face de LOJAS PERNAMBUCANAS – ARTHUR LUNDGREN TECIDOS

S/A para reconhecer a inexigibilidade da dívida consubstanciada na fatura combatida na inicial e, por consequência, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de órgãos de defesa, oficiando-se para tal fim.

Em razão do princípio da causalidade, pela sucumbência arcará a ré com as custas processuais e com honorários advocatícios da parte adversa, esses fixados em 20% do valor da dívida declarada inexigível, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Serasa para exclusão do nome da autora dos seus cadastros, pela dívida aqui tida por ilegítima, e aguarde-se por 30 (trinta) dias a instauração do incidente de cumprimento de sentença, devendo a parte observar o regramento próprio (arts. 917, § 3º, 1.286, §§2º e 3º, e 1.289 das NSCGJ, e Comunicado nº 1789/2017 (Protocolo CPA nº 2015/55553 - SPI), com requerimento de desencadeamento em apartado e apensado, com o cálculo discriminado do valor devido (CPC/15, art. 524).

Nada sendo postulado, se em termos, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Taubaté, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA